

통 보 32

1. 제 목 : 징계처분 등의 사유 설명서 교부에 관한 사항
2. 관계기관 : 대전보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

'22년에 대전보훈요양원에서는 관리 권한이 위임된 직종에 대한 자체 징계 2건을 집행하였으며 내용은 [표]와 같습니다.

[표] 대전보훈요양원 자체 징계 집행 내역(2022.1.1. ~ 2023.3.31.)

집행 일자	징계 대상자	징계 종류	징계 사유	심의·의결
22-03-10	요양보호직 1명	감봉	성실·복종의무 위반	22-1차 인사위원회
22-11-11	요양보호직 1명	견책	성실·복종의무 위반	22-5차 인사위원회

나. 관계법령 및 판단기준

「인사규정」 제60조(징계의 집행 등)에서 징계해당자에 대하여 징계처분의 내용을 지체 없이 서면으로 통보하고 10일 이내 집행하여야 한다고 하였으며, 제61조(재심청구) 제2항에 따라 징계처분을 받은 자가 그 처분에 불복이 있을 때는 징계처분 통지를 받은 날로부터 2주일 이내에 재심을 청구할 수 있다고 하였습니다.

우리 공단에서는 '21년 국가보훈처 공단 종합감사 결과에 따른 처분 요구로 징계 사항은 비위행위 예방효과를 위한 사례 등으로만 활용하고, 각 부서에 징계 사실을 통보하지 않도록 업무처리를 개선⁸⁾ 시행하였으며, 징계처분에 대해서는 내부 결재 및 자체 보고 용도로만 승인하고 징계 대상자에게는 별도의 통지 절차에 따라 징계처분 등의 사유 설명서를 교부하고 있습니다.

8) 「직원신상(징계사항) 통보 관련 안내(인재경영-5709, '21.12.21.)」

징계 대상자에게 처분 사실을 통보하고 사유 설명서를 교부하는 것은 유사한 사례가 발생하지 않도록 징계처분의 이유를 명확하게 전달하고, 재심청구의 기한을 명확히 하여 징계 대상자의 권리를 보장하기 위한 것이므로 징계처분의 내용을 서면으로 통보하면서, 징계처분을 통지한 일자를 확정하고 징계 대상자가 받은 사실을 확인하여 징계 처리와 관련한 명시적인 절차를 갖추어야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전보훈요양원에서는 징계 대상자에게 징계처분 내용을 통지하면서 수령 확인 등에 대한 증빙 또는 기록을 관리하지 않고 있어, 현행 업무처리의 절차와 관련한 다툼이 발생할 위험이 있으므로 개인을 수령인으로 하는 전자문서 생성 및 전자메일 발송, 등기 송부, 징계 대상자 수령 확인 서명 등과 같은 방법으로 관련 절차를 보완할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견

- 해당 보훈요양원에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 대전보훈요양원장은

- 징계 대상자에게 징계처분 통지 시 기록관리 및 수령 확인 등 통제 절차를 마련하시기를 바랍니다. (시정)